

1500332-84.2021.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2067824/2021 - DEL.POL.TRES FRONTEIRAS, 11491972 - DEL.POL.TRES FRONTEIRAS, 20/21/217 - DEL.POL.TRES FRONTEIRAS, 2067824 - DEL.POL.TRES FRONTEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAULO HENRIQUE SANA

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500332-84.2021.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500332-84.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2067824/2021 - DEL.POL.TRES FRONTEIRAS, 11491972 - DEL.POL.TRES FRONTEIRAS, 20/21/217 - DEL.POL.TRES FRONTEIRAS, 2067824 - DEL.POL.TRES FRONTEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAULO HENRIQUE SANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

SAULO HENRIQUE SANA foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo) do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, na data incerta, porém entre os dias 19 e 24 de janeiro de 2021, em hora incerta, na Praça Matriz situada na Avenida Ana Rocha de Oliveira, Centro, no município de Três Fronteiras, nesta comarca de Santa Fé do Sul, SAULO HENRIQUE SANA, qualificado às fls.30, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 800 metros de fios 4mm, avaliados em R\$3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais), cf. auto de fls. 09, pertencentes à Wellington

Fernando dos Santos.

A denúncia foi recebida em 11/02/2022 (fls. 60).

SAULO HENRIQUE SANA foi citado em 12/04/2022 (fls. 74) e apresentou resposta à acusação a fls. 78/80.

O recebimento da denúncia foi ratificado a fls. 88/89.

Realizada audiência de instrução foi ouvida vítima e uma testemunha arrolada pela acusação.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado por entender estarem presentes provas da materialidade e da autoria delitiva.

A Defesa pugnou pela absolvição do réu ante a falta de provas capazes de sustentar um decreto condenatório.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal é improcedente.

Apesar de os elementos de informação terem sido suficientes para o recebimento da denúncia, eles não são para a condenação, pois as provas colhidas em audiência foram insuficientes para a segura atribuição da autoria delitiva ao réu.

Em que pese a materialidade do delito esteja comprovada pelo laudo de fls. 10/15, há dúvidas quanto a autoria.

A vítima Welington Fernando dos Santos disse em Juízo que não detêm nenhuma prova de que o acusado tenha realizado a subtração dos fios.

A testemunha, o Policial Euvécio Simão de Brito, afirmou que, apesar das investigações realizadas, não foram colhidos elementos materiais que pudessem provar ser o réu o autor do fato criminoso.

Verifica-se, portanto, que os únicos elementos indicativos da autoria do réu são aqueles colhidos em sede inquisitorial, os quais, isoladamente, não bastam para o édito condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, diante da fundada dúvida quanto à autoria, inviável a condenação do réu pelo crime do qual é julgado.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu SAULO HENRIQUE SANA DA imputação a ele feita com fundamento no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Santa Fe do Sul, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA